

0000886-92.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000886-92.2022.8.26.0530 - controle nº 2022/000809

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2193128-95.2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Carlos Donizeti Roberto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

CARLOS DONIZETI ROBERTO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, depois de adquirir/receber de maneira escusa, guardava, trazia consigo e mantinha em depósito, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico:

- 2,040g (dois gramas e quarenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como crack, acondicionados em 16 (dezesseis) invólucros de plástico incolor, vedados por nós;
- 0,380g (trezentos e oitenta miligramas) de substância METIL BENZOIL ECGONINA, popularmente conhecida como crack, acondicionados em 05 (cinco) invólucros de plástico incolor, vedados por nós;
- além da quantia de R\$ 17,95, em notas de vários valores.

Narra a denúncia que durante patrulhamento de rotina no local indicado, policiais da Guarda Municipal avistaram o acusado colocar um objeto no bolso, fato que chamou atenção dos policiais. Então, incontinenti, foi abordado e revistado.

Questionado, confessou que havia guardado pedras de crack. Realizada a revista, no bolso da bermuda foram encontradas 16 pedras de crack e R\$17,95, ao lado do pé dele tinham outras 05 pedras da mesma substância. Informalmente confessou que estava traficando as drogas.

Apresentado na audiência de custódia em 18 de julho de 2022, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 81/82).

Pessoalmente notificado (pág. 191), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 195/202). A denúncia (págs. 173/175), instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 25 de agosto de 2022, promovida, em seguida, a citação do acusado (pág. 217).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado. Debates realizados, o Ministério Público posicionou-se pela condenação nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, argumentou não haver justa causa para a busca pessoal, sendo a prova da materialidade nula; pugnou pela desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo pessoal ou, subsidiariamente, na dosimetria, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o cômputo do tempo da prisão cautelar para fixação do regime prisional, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre analisar as razões lançadas pela defesa no aspecto de questionar a ação dos guardas municipais o ora acusado.

Com a devida vênia, não tem razão, nessa ocasião, a Defensoria em pretender a nulidade da abordagem feita pelos guardas civis municipais; isso porque, cumpre observar, os fatos ocorreram logo pela manhã, pouco mais das 8h da manhã, em plena luz do dia, com a particularidade de que, afora o fato notório de naquele local ser conhecido como useiro e vezeiro em ocorrer o tráfico e consumo de drogas, os guardas municipais avistaram a pessoa do acusado durante a luz do dia, naquela praça conhecida como propícia para venda e consumo de drogas e, assim que foram vistos o acusado colocou algo no bolso.

Esse conjunto de fatos faz com que a abordagem fosse legítima e isso seria a qualquer um do povo, independentemente de se tratar de guarda municipal ou não porque, repita-se, é local propício para venda de drogas e o gestual do acusado (avistado a poucos metros de distância dos guardas municipais) foi típico daquele que tentava esconder algo dos guardas municipais que estavam uniformizados e dotados de viatura de grande porte. Portanto, qualquer um do povo, em situação parecida e com a devida coragem, deveria ter abordado e constatar o que Carlos tentou esconder da pessoa que se aproximada. Assim sendo, legítima a ação, não havendo qualquer irregularidade na abordagem.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS.

[...] III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verifica-se que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o

ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

V - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 684.062/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, 5ª T., DJe 3/11/2021)

Superado esse aspecto, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 12/14, 66/68 e 162/163, e no exame químico-toxicológico acostado às págs. 158/161 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", na quantidade de 2,040g (dois gramas e quarenta miligramas), acondicionada em 16 invólucros de plástico incolor, vedados por nós sequenciais, e na quantidade de 0,380g (trezentos e oitenta miligramas), acondicionada em 5 invólucros de plástico incolor, vedados por nós sequenciais, além da quantia de R\$ 17,95, em notas de vários valores, conforme auto de exibição/apreensão de págs. 09/10 e 117/118.

Os guardas civis Jaime do Nascimento Silva Júnior e Daniel Amparado Soeira estavam em patrulhamento em frente à Praça Schmidt, local conhecido por tráfico de entorpecentes, e Carlos, ao ver a viatura, escondeu algo no bolso.

Os guardas resolveram parar e perguntá-lo o que tinha colocado no bolso, ao que Carlos respondeu ter guardado pedras de crack.

Em revista no bolso, encontraram pedras de crack e, logo ao lado dele, próximo ao pé, mais uma quantidade da mesma droga. Havia outras pessoas no local e, questionado sobre essas pessoas estarem exercendo a traficância, Carlos respondeu que apenas ele estava traficando.

Interrogado, Carlos Donizeti Roberto negou a destinação da droga com ele encontrada; disse ter ido ao local para comprar crack; assim que comprou, colocou no bolso e saiu para fumar, quando os policiais o abordaram e Carlos lhes disse que as pedras no bolso eram para seu consumo. O dinheiro em sua posse era fruto de reciclagem. Comprou elevada quantia de uma vez para correr menos risco, ao não ter que comprar mais vezes.

O conjunto probatório produzido nos autos conduz à conclusão de que o acusado incidiu na prática delituosa narrada na denúncia.

Os depoimentos prestados pelos guardas municipais revelaram-se precisos, insuspeitos, forneceram relatos complementares e merecem crédito, com citações oportunas das ementas que seguem:

"Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJ-SP; APL 0000044-47.2016.8.26.0070; Ac. 10925727; Batatais; Oitava Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ely Amioka; Julg. 26/10/2017; DJESP 07/11/2017; Pág. 3120);

"Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que

inexistam indícios ou elementos outros de prova que lhes retire, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção." (TJ-SP; APL 0000750-41.2016.8.26.0616; Ac. 10942557; Mogi das Cruzes; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 31/10/2017; DJESP 10/11/2017; Pág. 2743);

Quando constatadas as dezesseis pedras de crack na sua posse direta - no bolso - e as outras cinco nas proximidades, todos os indicativos convergem no sentido de que se destinavam a terceiras pessoas, porque foge do razoável a pessoa que vinha vivendo em situação de rua (catando materiais recicláveis), cuja renda é bem apertada, justa, comprasse elevada quantidade de drogas - mais de cem reais por ele pago naquela ocasião, segundo aqui declinou -. Portanto, a droga que estava com ele era sim (pelas condições do local e demais indicativos acima narrados) destinada a terceiras pessoas.

Não se nega que eventualmente o acusado seja também consumidor da droga, mas isso por si só não exclui que trazia consigo as drogas para serem destinadas a terceiras pessoas, o que ali se encontrava fazendo.

Acrescente-se, para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

"Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas" (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792);

"No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de "trazer consigo" e "guardar", não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda." (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844); Desta forma, caracterizado o crime de tráfico de drogas, passo à dosagem da pena: I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavorável ao acusado três maus antecedentes (a. Processo nº 0013191-21.2001.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, págs. 90/91, execução nº 2, págs. 105/106; b. Processo nº 0059867-12.2010.8.26.0506, 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 91, execução nº 3, pág. 106; c. Processo nº 1003206-50.1997.8.26.0506, 5ª Vara Criminal de Ribeirão Preto, pág. 92, execução nº 1, pág. 105), a majorar a pena, por cada, em dois meses de reclusão e dez dias-multa; representando, no conjunto, a majoração em seis meses de reclusão e trinta dias-multa;

Para esta vetorial, relevante consignar que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (Tese fixada no julgamento do Tema 150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal), além do que a Corte igualmente entendeu como incompatível ao ordenamento jurídico brasileiro o denominado direito ao esquecimento, no julgamento do RE 1010606/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021 (Tema 786 da repercussão geral divulgado no informativo de jurisprudência

1005).

Relembra a variação da pena de cinco a quinze anos, cumpre fixar a pena-base em cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento de quinhentos e trinta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais, presente a reincidência (Processo nº 0001785-03.2016.8.26.0530, 1ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP, pág. 90), a importar o aumento de seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa, perfazendo o subtotal da pena de seis anos de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta dias-multa;

Não é caso de ser acolhida a pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão, já que, segundo a Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”, tendo o acusado refutado o conhecimento de estar armazenando drogas em depósito, tampouco admitido o exercício do tráfico; III. Não há causas especiais de aumento, tampouco de diminuição, ressaltando-se a inviabilidade de reconhecimento do disposto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, porque portador de Maus antecedentes e reincidente, conforme anotado nos itens “I” e “II” acima. Torno definitivo o quantum de seis anos de reclusão e quinhentos e oitenta dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como a hediondez preservada ao caput da capitulação sob a qual incurso o acusado, será o da modalidade fechado, único capaz de atender aos critérios da prevenção e repressão do crime em julgamento.

Inviável o cômputo, nesse momento, do tempo da prisão cautelar (artigo 387, parágrafo 2º, do Código Processo Penal), uma vez que há execução de pena em andamento, referente à condenação dos autos nº 0001785-03.2016.8.26.0530.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência condeno CARLOS DONIZETI ROBERTO, qualificado nos autos, à pena de seis anos de reclusão (regime fechado) e ao pagamento de quinhentos e oitenta dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressaltado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, bem como da manutenção de motivos que deram ensejo à prisão cautelar (págs. 81/82), sobretudo agora por estar emoldurada a condenação ao caput, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ou seja, revestida de natureza hedionda, aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com o elevado montante da pena e regime prisional imposto a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa; portanto, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra recolhido. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se guia de execução provisória.

Presume-se que a origem do numerário encontrado em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor apreendido, em favor da União.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 30 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA